

1502441-16.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... placas PWN-5633 era produto de roubo ocorrido no domingo dia 31 de julho de 2022 e estava na posse de meliantes. O referido veículo estava envolvido também em roubo em um açougue na data do dia das declarações no período da tarde. Ainda, informou também um roubo de um veículo VW GOL cinza, placas ARZ-1519 ocorrido nas imediações da escola Sagrado Coração de Jesus às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502441-16.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502441-16.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208154/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26483081 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2208154 - 10º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINALDO FRUTUOZO TOBIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Reinaldo Frutuoso Tobias, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos artigos 180, caput; 157, §§ 1º e 2º, inciso II; e 330, todos do Código Penal e na forma do artigo 69 do mesmo Códex.

Esclarece-nos a denúncia que, entre os dias 31 de julho e 01 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno, placas PWN-5633, sabendo tratar-se de produto de crime (roubo).

Consta ainda na denúncia que, dia 01 de agosto de 2022, por volta das 17h55min, no interior da loja "Swift" (açougue), localizada na Avenida da Saudade, nº 825, no bairro Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, previamente ajustado e agindo em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, diversas peças de picanha, avaliadas aproximadamente em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial acima citado, e, logo depois, empregou violência contra a vítima "S. A. P.", funcionária do local, afim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas.

Consta, por fim, que, no mesmo dia 01 de agosto de 2022, logo após o crime de roubo, o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos competentes para executá-las.

Auto de prisão em flagrante delito (pág. 22); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 50/53); auto de exibição e apreensão (pág.16) e auto de exibição e apreensão e entrega (pág. 20).

Por decisão proferida em 12 de agosto de 2022 (págs. 107/109), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 122), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 125/128). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia, com reparação de dano à vítima.

A defesa, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, a afastamento das qualificadoras, compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de conhecida, auto de exibição e apreensão e auto de exibição, apreensão e entrega.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "S.A.P.", em sede administrativa, declarou que no dia dos fatos, por volta das 17h55min, na loja Swift, situada na Avenida da Saudade, 825, bairro Ponte Preta, quando dois homens entraram na loja carregando uma bolsa grande, foram até o freezer da picanha e começaram a pegar peças de carne. Relatou que estava ligando para a Polícia, eles pouco se importaram dizendo para a declarante sair fora. Informou que, quando estavam saindo da loja, um deles a ameaçou de desferir um soco no rosto enquanto o outro simulou que estava armado colocando a mão sobre a cintura. Ambos embarcaram em um veículo Fiat Uno, cor prata, quatro portas. Conseguiu observar o motorista. O prejuízo foi da ordem de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, por fim, em solo policial reconheceu o veículo que foi usado

no roubo que estava no guincho em frente da delegacia e também reconheceu o Reinaldo Frutuoso Tobias como sendo o homem que dirigia o carro na hora da fuga.

Em juízo, declarou que estava no trabalho, quando entraram dois rapazes pela entrada lateral da loja, enquanto um carro, UNO prata, os aguardava em frente. O local onde trabalha vende carnes os dois rapazes encheram a bolsa de peças de picanha e, enquanto acionava a Polícia, os dois acusados saíram do local, ameaçando a vítima de agredi-la enquanto o outro chegou a colocar a mão na cintura fazendo menção que estaria armado. Entraram no carro e fugiram. Reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito, descrevendo que ele teria permanecido no carro enquanto dois indivíduos ingressaram no estabelecimento comercial. Nada foi recuperado.

A testemunha Marcelo da Silva Rodrigues, policial militar, em sede administrativa, declarou que estava em patrulhamento VTR I-35214, às 20h10min, acompanhado da testemunha Matheus de Souza Felisbino, em que tinham conhecimento de que o veículo FIAT UNO WAY, prata, quatro portas, placas PWN-5633 era produto de roubo ocorrido no domingo dia 31 de julho de 2022 e estava na posse de meliantes. O referido veículo estava envolvido também em roubo em um açougue na data do dia das declarações no período da tarde. Ainda, informou também um roubo de um veículo VW GOL cinza, placas ARZ-1519 ocorrido nas imediações da escola Sagrado Coração de Jesus às 19h, bairro Santa Marcelina. Disse que, patrulhando pelo bairro Jardim Itatiaia na rua Elias de Oliveira Saboia, se depararam com o veículo passando em alta velocidade pela rua Serra da Saudade e acessou a rua Elias de Oliveira Saboia sentido à favela Santa Eudóxia, cuja rua principal é a Ponfilho Sabatini. Com isso, iniciaram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos ligados, sendo que o veículo se evadiu sentido interior da referida favela. Em uma viela, o veículo chocou na parede de uma residência, sendo guinchado para a delegacia. Só havia uma pessoa no interior do veículo, que desembarcou e correu a pé por uma viela sentido interior da favela, pulou para dentro de uma casa, subiu no telhado de uma outra casa, sendo que a telha quebrou, caindo dentro do quintal, ao qual se levantou e pulou o muro dos fundos tendo acesso à viela debaixo e fugiu para o fundo da favela. Com a ajuda de outras equipes, realizaram o cerco e conseguiram deter o suspeito escondido em uma obra. O suspeito foi identificado como Reinaldo Frutuoso Tobias e se queixava de dores na costela do esquerdo do dorso. Indagado, informalmente ele negou a autoria dos crimes e também negou que estava no carro FIAT UNO. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Em busca veicular também não foi encontrado nada de ilícito. No local onde o suspeito foi detido localizaram uma blusa, uma bolsa amarela com cartões bancários em nome de mulher. Com isso, foi dado voz de prisão, realizado o uso de algemas e utilizado o compartimento de presos da viatura policial para a segurança da equipe e devido ao receio de nova tentativa fuga. Ademais, o COPOM realizou contato com as vítimas "S.A.P.", "R.A.L." e "M.A.T.", as quais compareceram por meios próprios na delegacia. Consta ainda que um policial militar da área da 01ª cia do 35º bpm foi até a vítima "S.A.P." e procedeu reconhecimento fotográfico exibindo em um aparelho de telefone celular a foto do acusado que foi reconhecido como um dos autores do roubo ao açougue, notadamente em razão da blusa de moletom que ele estava trajando.

Em juízo, declarou que, no dia dos fatos, visualizaram um veículo GOL nas proximidades do Colégio Coração de Jesus; os envolvidos estariam utilizando um carro UNO prata, o qual já tinha sido utilizado no roubo ao estabelecimento Swift no período da tarde no mesmo dia. Localizaram o veículo e com o acusado na direção do veículo; dada a ordem de parada, ele empreendeu fuga e, posteriormente acabou batendo em um muro. Fugiu pulando nas casas próximas, sendo abordado logo em seguida e levado à Delegacia onde foram feitos os reconhecimentos pelas vítimas do carro GOL e do UNO.

A testemunha Matheus de Souza Felisbino, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por sua colega

de farda.

Em juízo, declarou que estava iniciando serviço quando o COPOM radiou que três indivíduos teria furtado um carro nas proximidades do colégio Coração de Jesus. Em patrulhamento pelo local, localizaram o veículo e acionaram a COPOM para um apoio durante a abordagem, momento em que o veículo bateu em um muro. O indivíduo que estava dirigindo saiu correndo pulando pelos muros das casas próximas e, em abordagem, foram localizados com o indivíduo uma bolsa e cartões, momento em que foi encaminhado à delegacia, onde as vítimas das ocorrências anteriores reconheceram o acusado.

A testemunha Marideise Aparecida Trevisani, em sede administrativa declarou que, na data dos fatos, por volta de 04 horas da manhã, estava trafegando pela avenida Imperatriz Tereza Cristina; ao realizar a conversão para entrar na avenida que dá acesso ginásio do Guarani, uma picape Fiorino branca colidiu na traseira do carro da declarante que foi jogado e prensado no meio fio. Quatro homens desembarcaram da Fiat Fiorino e se aproximaram gritando para a declarante e sua filha Emanuella desembarcarem do veículo. Ambas desembarcaram rapidamente e correram para a calçada sem olhar para trás, sem observar os autores. Os indivíduos tomaram a direção do veículo da declarante e se evadiram. Por volta de 21h24min foi avisada pela Polícia Militar acerca da localização do veículo, sendo instada a acionar um guincho porque seu veículo não estava rodando.

Em juízo, declarou que seu veículo UNO, placa PWN5633, foi roubado nas proximidades do ginásio do Guarani, quando uma Fiorino branca bateu na traseira do veículo e dois rapazes desceram do carro gritando para que ela descesse do carro. Desceu do veículo e saiu correndo. A Polícia entrou em contato informando que o veículo teria sido localizado no bairro Santa Eudóxia, chegando ao local reconheceu o veículo que estava todo batido, sendo ressarcida pelo seguro. Não tem condições de fazer o reconhecimento.

O acusado Reinaldo Frutuoso Tobias, em sede administrativa, permaneceu em silêncio.

Em juízo, declarou que estava em Campinas há poucos dias, trabalhando com o irmã; teve uma recaída nas drogas e o local onde foi abordado era seu trabalho e estava ali fazendo uso de drogas. Quanto à abordagem, relatou que os policiais chegaram de forma agressiva perguntando onde estavam algumas coisas, chegando a agredi-lo. Em resposta, informou aos policiais que estava ali apenas usando drogas. Já tem passagem anterior e foi confundido com outra pessoa. Que foi agredido pelos policiais e os policiais afirmaram que ele já tinha se envolvido em outra situação recentemente.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto nos artigos 180, caput; 157, §§ 1º e 2º, inciso II; e 330, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo códex.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, o veículo Fiat/Uno, placas PWN-5633, sabendo tratar-se de produto de crime (roubo), além de previamente ajustado e agindo em concurso com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, diversas peças de picanha, avaliadas aproximadamente em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial acima citado, e, logo depois, empregou violência contra a vítima "S.A.P.", funcionária do local, afim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas. Outrossim, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos competentes para executá-las

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Em relação ao delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Vide, o crime de receptação, previsto caput do artigo 180 do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituitosa necessita, eminentemente, de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão do veículo.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266) Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54).

Outrossim, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade. Ademais é possível verificar que ele alegou ter sido agredido pelos policiais para este juízo, porém, não fez nenhuma alegação nesse sentido em audiência de custódia.

Registre-se, o dolo configura-se evidenciado não apenas pelo acusado conduzir o veículo produto de furto, mas, sobretudo, por não ter apresentado qualquer justificativa que venha a ser crível ou razoável, que consista em afastar o crime a que lhe é imputado.

Neste sentido: "A prova do conhecimento da origem delituitosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACrim 96/240).

Ainda, "O dolo referente à receptação dolosa pode ser perfeitamente extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa" (RJTACRIM 41/260).

Ademais, "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento "ad externo", do "modus operandi" do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva"

(RJDTACRIM 35/285).

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que encontrado o réu na posse de coisa ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo o réu comprovar a impossibilidade de conhecimento da origem espúria, não se sustentando a versão alegada conforme já mencionado.

Neste escopo: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BEM FURTADO LOCALIZADO EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. CIÊNCIA DO ACUSADO. OFERTA DO PRODUTO FEITA POR PESSOA DE PARCOS RECURSOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO (§ 3º ART. 180 DO CP). RECEPÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.- Responde pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal o agente que adquire produto de pessoa parclos recursos pagamento por este valor irrisório frente ao seu valor de mercado, sobretudo quando não se desimcumbem de comprovar a origem lícita do mesmo. Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que o mesmo é proveniente de crime.- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovemento do recurso. - Recurso conhecido e improvido. (Processo 20120062533-SC, Rel. Desembargador Carlos Alberto Civinski, Data do Julgamento: 10/09/12, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Valer-se do mercado ilícito destes bens somente fomenta a prática de crimes contra o patrimônio por parte de pessoas que visam o lucro através da venda destes.

Insta salientar que ao receber de qualquer forma um bem de alto valor, o adquirente deve, ao menos, preocupar-se com a origem deste, não podendo fechar os olhos à possível ilicitude em sua origem, afinal, o legislador penal foi claro ao atestar que configura crime de receptação adquirir, por exemplo, "coisa que deve saber ser produto de crime", o que plenamente se observa no caso em tela.

Destarte, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Receptação Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça Receptação dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente circunstanciado justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena. (TJSP; Apelação 0034398-37.2011.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro: 09/12/2014).

Não é demais lembrar que o réu confirmou que tinha conhecimento da origem ilícita do bem e, ainda assim, passou a conduzi-lo, inexistindo qualquer possibilidade de se afastar o dolo ou a tipicidade de sua conduta.

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Vide, o crime de roubo, previsto no artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa e em concurso de duas ou mais pessoas, empregando violência contra a vítima para assegurar a impunidade do crime e detenção da coisa.

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grade relevância, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que irá mentir em juízo e acusar um inocente.

Ainda, ressalta-se que, em crimes como tais, em que a vítima é a única a presenciar os fatos criminosos, o reconhecimento do réu é prova segura da autoria.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado; não bastasse, reconheceu o réu, sem sombra de dúvida, como sendo um dos autores do delito, tendo ele permanecido no interior do veículo para garantir a fuga, posteriormente, foi visualizado e surpreendido pela polícia dirigindo o mesmo veículo utilizado no roubo.

É importante observar que a vítima não fez o reconhecimento em juízo, oportunidade que o réu foi colocado entre outras pessoas características semelhantes e a vítima apontou corretamente, sem apresentar qualquer dúvida. Asseverando que quanto foi atrás dos outros dois assaltantes pode ver o réu na condução do veículo que deu a estes fuga.

Nesse sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e encontram-se em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre tal conduta, o acusado também negou a prática delitiva.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de agentes, previsto no §2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal, restou, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam. Destaca-se que a vítima esclareceu que a ação delitiva foi praticada por três indivíduos, dois deles adentraram ao estabelecimento comercial e o réu permaneceu no veículo.

Observa-se que a grave ameaça se evidenciou pela forma abrupta de abordagem empregada, menção de estarem armados, que atemorizou a vítima e diminuiu sua resistência, constituindo meio inidôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime. Não só, criou fundados receios e iminente e grave mal.

Ora, "A violência física no crime de roubo consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem". (RT 608/442).

Cumprе mencionar que, além do concurso de agentes, quando a vítima voltou-se aos autores do roubo, foi ameaça quanto à sua integridade física, certo que um deles colocou a mão na cintura fazendo menção de estar armado. A violência empregada foi suficiente para que a vítima se sentisse imenso temor e recoasse, o que garantiu a consumação do delito.

Com isso, o fato em voga se subsumiu adequadamente a lei penal.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Outrossim, os bens subtraídos não foram recuperados. Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Em relação ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Neste azo, a acusação ao indivíduo apresenta-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos

Vide, o crime de resistência, previsto no artigo 330 do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de desobedecer a ordem legal de funcionário público.

No mais, esclareça-se que o delito de resistência imputado ao acusado restou devidamente caracterizado, uma vez que o réu, mesmo após a ordem de parda ordenada pelos policiais militares, autoridade competente, o acusado desobedeceu a tal ordem e ainda aumentou a velocidade, até se chocar contra um muro na favela do bairro Santa Eudóxia.

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

O relato dos agentes de segurança não deixam dúvida quanto à conduta delitiva do acusado que, com intuito de eximir-se de sua responsabilidade, desobedeceu à ordem legal.

Em atenção às circunstâncias fáticas, verifica-se que os delitos possuem objetividade jurídica distintas, assim como consumados em momentos distintos, sendo o caso de somatória das penas na forma do artigo 69 do Código Penal.

Por fim, afasto a condenação à reparação dos danos sofridos pela vítima, pois é certo que o artigo 387 do Código de Processo Penal, como medida de celeridade processual, autorizou o juiz, após regular processamento da ação penal, a fixar o valor indenizatório para reparação dos danos causados pelo ilícito. Entretanto, é necessário que o réu tenha a oportunidade de se manifestar a respeito, o que não se deu no presente caso, uma vez que o pedido foi formulado apenas em alegações finais ministeriais, de forma que o valor seria estabelecido sem que a Defesa tivesse oportunidade de impugná-lo, pois sequer constou da denúncia.

Assim, eventual indenização da vítima deverá ser pleiteada na esfera cível.

Neste sentido: "APELAÇÃO CRIMINAL (...)EXCLUSÃO "EX OFFICIO" DA REPARAÇÃO DE DANOS (ART. 387, INCISO IV, CPP) - MATÉRIA NAO ARTICULADA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...). 4. A fixação de indenização civil no processo penal (art. 387, IV, CPP) não pode ser realizada aleatoriamente, sem um parâmetro razoável ou sem proporcionar todos os meios de provas admissíveis ao réu, para que este possa demonstrar o que seria, em tese, devido"(TJPR, 3ª CCr, ApCr nº 703281-1, Rel. Des. Marques Cury, DJ de 07/01/11).

"APELAÇÃO CRIMINAL (...) - REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ART. 387, IV, DO CPP PEDIDO FORMAL DO OFENDIDO E POSSIBILIDADE DE DEFESA Necessidade: A inovação trazida pela Lei 11.719/08, visando à reparação civil na esfera criminal, para não causar ofensa ao princípio da ampla defesa, precisa observar os limites do pedido do ofendido permitindo, ainda, que o acusado se defenda e, sendo o caso, produza contraprova para apuração do prejuízo sofrido. Recurso parcialmente provido apenas para afastar da condenação a necessidade de ressarcimento." (TJSP AP 0008080-16.2009.8.26.0073, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. J. Martins, DJ 27.06.2013).

Data vênua aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Em relação ao delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0006133-94.2014.8.26.0575 - pág. 54), bem como pela prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto (pág. 56), circunstâncias que revelam uma persistência na prática delitiva, resultando em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a multirreincidência do acusado (Processo 0000887-10.2020.8.26.0575 - pág. 54 e Processo 1500276-17.2019.8.26.0575 - págs. 55/56), aumento a pena em 1/3 resultando em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, nada a considerar.

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0006133-94.2014.8.26.0575 - pág. 54), bem como pela prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto (pág. 56), resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a multirreincidência, sendo uma delas específica (Processo 0000887-10.2020.8.26.0575 - pág. 54 e Processo 1500276-17.2019.8.26.0575 - págs. 55/56), aumento a pena em 1/3 resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento relativas ao § 1º e §2º, II,,

aumento a pena em 3/8, resultando em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0006133-94.2014.8.26.0575 - pág. 54), bem como pela prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto (pág. 56), resultando em 18 (dezoito) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a multirreincidência, sendo uma delas específica (Processo 0000887-10.2020.8.26.0575 - pág. 54 e Processo 1500276-17.2019.8.26.0575 - págs. 55/56), aumento a pena em 1/3 resultando em resultando em 24 (vinte e quatro) dias de detenção e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu REINALDO FRUTUOSO TOBIAS ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal; ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal; bem como ao cumprimento da pena de detenção de 24 (vinte e quatro) dias de detenção e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, por infração ao artigo 330 do Código penal, todos na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. As penas serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, gravidade dos delitos cometidos, antecedentes criminais e multirreincidência, não se demonstrando a possibilidade de fixação de regime mais brando. Outrossim, quando da prática delitiva, o acusado cumpria pena em regime aberto (pág. 56), circunstâncias que demonstra personalidade voltada à prática delitiva.

Cumprе esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Nesse sentido: "Está Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade ,autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e reincidência específica.

Não comprovada a origem lícita do bem apreendido (pág. 16), determino sua destruição, devendo a serventia expedir o necessário e proceder às anotações pertinentes.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA